



PUTUSAN
Nomor 3563 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RIDWAN MANILET, bertempat tinggal di Kampung Argosimerai, RT 001, RW 001, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Hadi Tuasikal, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/ Konsultan Hukum Dr. Hadi Tuasikal, S.H., M.H & Rekan, beralamat di Jalan Tanjung Rimoni, Nomor 14, RT 003, RW 001, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2021;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

SUGIANTO, bertempat tinggal di Jalan Drs. Esau Sesa, RT 002, RW 003, Kelurahan Wosi, Kecamatan Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cosmas E. Refra, S.H., M.H., Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Sisar Matiti, beralamat di Kompleks KPPD Tahiti, Kelurahan Bintuni Timur, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

D a n:

1. **ADOLF RISAMASU**, bertempat tinggal di Jalan Pertanian Wosi, RT 005, RW 007, Kelurahan Wosi, Kecamatan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3563 K/Pdt/2023



Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

2. BADAN PERTANAHAN KABUPATEN TELUK BINTUNI,
berkedudukan di Jalan Bintuni Baru, Bintuni, Kabupaten
Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para
Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Manokwari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan kerugian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah seluas 7.500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Argosimerai, SP 5 Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat serta memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah *a quo*;
3. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai serta seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayarkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
6. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
7. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3563 K/Pdt/2023



dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat:

- Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

Turut Tergugat II:

1. Gugatan kabur/tidak jelas (*exceptio obscur libel*);
2. Gugatan *error in persona* (*exceptio error in persona*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Manokwari telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mnk., tanggal 29 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah seluas 7.500 m² (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Kampung Argosimerai, SP 5 Distrik Manimeri, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 585, Surat Ukur tanggal 21 Agustus 1996, Nomor 4205-1996, adalah milik Penggugat serta memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan tanah *a quo*;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang telah menempati/menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah, merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per harinya kepada Penggugat

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 3563 K/Pdt/2023



dengan seketika secara tunai dan kontan manakala Tergugat lalai atau terlambat menjalankan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);

5. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp44.090.000,00 (empat puluh empat juta sembilan puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Putusan Pengadilan Negeri Manokwari tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Papua Barat dengan Putusan Nomor 3/Pdt/2023/PT MNK., tanggal 20 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mnk *juncto* Nomor 3/PDT/2023/PT MNK., yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima tanggal 18 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak Termohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3563 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IB Nomor 40/Pdt.G/2021/PN Mnk., tertanggal 29 Oktober 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Papua Barat Nomor 3/Pdt/2023/PT Mnk., tertanggal 13 Februari 2023;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti Memori Kasasi yang diterima tanggal 18 April 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Papua Barat yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 585, Surat Ukur tanggal 21 Agustus 1996, Nomor 4205-1996, seluas 7.500 m² adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara membeli dari Turut Tergugat I selaku ahli waris yang telah melepaskan haknya, mengoperkan atau dengan cara lain mengalihkan/memindahtangankan kepada Penggugat berdasarkan Akta Kuasa Untuk Menjual Nomor 72, tanggal 26 November 2020 dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 09, tanggal 4 Februari 2021 di hadapan Notaris/PPAT;

Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, maka perbuatan Tergugat yang telah menguasai objek sengketa tanpa alas hak yang sah adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Papua Barat yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RIDWAN MANILET tersebut harus ditolak;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3563 K/Pdt/2023



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RIDWAN MANILET** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3563 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA**

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3563 K/Pdt/2023